

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4403/2536

พนักงานอัยการ กองคดีศาลแขวงดุสิต สำนัก
อัยการ
สูงสุด
ชัย อักษร
มัต

นายศิริ

ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘ ผู้กระทำต้องมีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายจึงจะเป็น ความผิด เมื่อจำเลยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะทำให้รั้วเหล็กดัด ของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย และไม่อาจเล็งเห็นได้ว่าการ เจาะรั้วคอนกรีตของจำเลยเพียงส่วนน้อยโดยใช้ไม้ค้ำยันจะทำให้ รั้วเหล็กดัดของผู้เสียหายซึ่งตั้งอยู่บนรั้วคอนกรีตของจำเลยได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนแล้ว จำเลยจึงมิได้มีเจตนากระทำเพื่อให้ ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘, ๘๖ ลงโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จากพยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมา ยังฟัง ไม่ได้ว่าการ เจาะรั้วคอนกรีตของจำเลยเพื่อทำคาน เป็นการกระทำ โดยเจตนาเพื่อให้รั้วเหล็กตัด ของผู้เสียหายที่ตั้งอยู่บนรั้วคอนกรีต ของจำเลยได้รับความเสียหาย ความผิดฐาน ทำให้เสียหายตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘ ผู้กระทำต้องมีเจตนา กระทำเพื่อให้ ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายจึงจะเป็นความผิดเมื่อจำเลยไม่มีเจตนา ประสงค์ต่อผลที่จะทำให้รั้วเหล็กตัดของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย และไม่อาจเล็ง เห็นได้ว่าการเจาะรั้วคอนกรีตของจำเลยเพียงส่วนน้อย โดยใช้ไม้ค้ำยันจะทำให้รั้ว เหล็กตัดของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย อย่างแน่นอนแล้ว จำเลยจึงมิได้มีเจตนา กระทำเพื่อให้ทรัพย์ของ ผู้เสียหาย จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ